

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen° Det.
N° 373 del
29/06/2023

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE VIGILANZA N° 46 del 29/06/2023

OGGETTO:

Determina a contrarre per affidamento delle forniture/servizi, tramite affidamento diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di CONSIP. Avviso Investimento 1.2 “Abilitazione al Cloud per le PA Locali Comuni (luglio 2022)” M1C1 PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA
CIG 9937640FF1 CUP C81C23000520006;



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VIGILANZA

Premesso che:

-con deliberazione n. del 15.03.2023, esecutiva come per legge, la Giunta comunale ha nominato R.U.P. il dott. Alessandro Consolo per l'affidamento della fornitura /servizio della seguente misura di investimento PNRR: **Misura 1.2 “Abilitazione al Cloud per le PA Locali Comuni (luglio 2022)” M1C1 PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA;**

- con la suddetta deliberazione è stato dato atto di indirizzo affinché provveda, in caso di offerte maggiormente valide e performanti, all'eventuale cambiamento dei programmi e/o software esistenti all'interno dell'amministrazione e in dotazione ai vari settori;

Richiamato l'avviso pubblico per la presentazione di domande di partecipazione a valere sul PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - **Avviso Investimento 1.2 “Abilitazione al Cloud per le PA Locali Comuni (luglio 2022)” M1C1 PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA;**

Posto che il progetto candidato dall'Ente è risultato aggiudicatario del seguente contributo:

Misura 1.2 “Abilitazione al Cloud per le PA Locali Comuni (luglio 2022)” M1C1 PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA, Decreto n. 85 - 5/2022 - PNRR - 2023 – per una somma pari a € 77.897,00;

Tenuto conto che:

- è possibile procedere ad affidamento diretto per servizi e forniture fino all'importo di € 139.000,00 IVA esclusa, ai sensi dell'art.1, comma 2, lett.a) del D.L.76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n.120 e modificato dall'art.52 del

D.L.77/2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.129 del 31 maggio 2021 e convertito in Legge n.108/2021,;

- ai sensi del secondo periodo del comma 2, dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016, in caso di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett a) del D.Lgs. 50/2016 "la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti";
- l'art. 192, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 secondo cui *"la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base"*;
- l'art. 1, comma 4, del D.L. n° 76/2020 conv. con la Legge n° 120/2020, secondo cui per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del Decreto Legislativo n° 50 del 2016;
- l'art. 1, comma 5bis, del D.L. 76/2020 conv. in Legge n° 120/2020, secondo cui la pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria;
- l'art. 50, comma 3, del D.L. n° 77/2021 secondo cui il contratto diviene efficace con la stipulazione e non trova applicazione l'articolo 32, comma 12, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n° 50;
- l'art. 1, comma 450, della Legge n° 296/2006, come modificato dalla Legge n° 145/2018 che prevede l'obbligo di ricorso al MePA per gli acquisti di importo pari o superiore a 5.000,00 euro;

Viste:

-le risposte del MIT ai quesiti nn° 753 e 764 del 10 dicembre 2020, che, occupandosi delle procedure derogatorie di cui al D.L. n° 76/2020, ha avuto modo di precisare che l'affidamento diretto non presuppone una particolare motivazione, né lo svolgimento di indagini di mercato, né l'obbligo di richiedere preventivi, poiché la finalità dell'istituto è quella di addivenire ad affidamenti in tempi rapidi per appalti di modico valore, con procedure snelle. In linea peraltro con le stesse Linee Guida ANAC n° 4, il MIT ha precisato che, per gli appalti di modico importo, la possibilità data alle stazioni appaltanti di mettere a confronto più offerte, non rappresenta un

obbligo [...]. L'eventuale richiesta di preventivi e le modalità attraverso cui addivenire all'individuazione del contraente diretto rientrano nella discrezionalità della stazione appaltante: il limite sarebbe rappresentato, secondo il MIT, dal rispetto della necessità che tali attività non pregiudichino la celerità propria dell'istituto, specie in considerazione della ratio delle norme derogatorie di cui al D.L. Semplificazioni, e dal rispetto dell'art. 30 del Codice dei contratti pubblici, ossia dei principi generali di non discriminazione e trasparenza. Infine ha precisato che, negli affidamenti diretti, non essendovi confronto competitivo, anche l'eventuale raffronto tra preventivi non presuppone l'utilizzo di un criterio di aggiudicazione;

-la sentenza del Consiglio di Stato, IV sezione, n° 3287 del 23/04/2021 in cui, con riferimento poi alla stessa motivazione dell'affidamento, i giudici hanno evidenziato che sia l'art. 32, comma 2, del Codice, che l'art. 1, comma 3, del D.L. Semplificazioni, richiedono esclusivamente che la stazione appaltante motivi in merito alla scelta dell'affidatario, indicando sinteticamente nella determina a contrarre, o in un atto equivalente, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti. Inoltre i giudici precisano che *“la mera procedimentalizzazione dell'affidamento diretto, mediante l'acquisizione di una pluralità di preventivi e l'indicazione dei criteri per la selezione degli operatori (procedimentalizzazione che, peraltro, corrisponde alle previsioni contenute nelle Linee Guida n° 4 per tutti gli affidamenti diretti; cfr. il par. 4.1.2 sull'avvio della procedura), non trasforma l'affidamento diretto in una procedura di gara, né abilita i soggetti che non siano stati selezionati a contestare le valutazioni effettuate dall'Amministrazione circa la rispondenza dei prodotti offerti alle proprie esigenze”*;

Dato atto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, del D.L. n° 76/2020 e dell'art. 192, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 che:

- **fine del contratto:** servizi e cittadinanza digitale;
- **oggetto dell'affidamento:** Abilitazione al Cloud per le PA Locali Comuni;
- **importo del singolo contratto:** Misura 1.2 “Abilitazione al Cloud per le PA Locali Comuni (luglio 2022)” M1C1 PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA, Decreto n. 85 - 5/2022 - PNRR - 2023 – per una somma pari a € 77.897,00;
- **clausole essenziali del contratto:** sono quelle contenute nel capitolato speciale d'appalto e nella documentazione tecnica allegata;
- **modalità di scelta del contraente:** affidamento diretto ad operatori operanti nel settore di riferimento;

Considerato che:

- la tipologia ed il valore dei singoli appalti di che trattasi rientrano nella fattispecie e nel limite di spesa stabiliti dall'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 che espressamente prevede: *“affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione”*;
- nel rispetto del suddetto art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 e dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, si ritiene compatibile ed opportuno procedere all'affidamento diretto sul MEPA dei lavori di *“Efficientamento Energetico dell'impianto di pubblica illuminazione comunale in via Aiace”* a Squillace Lido;

Considerato che l'art. 36, comma 6 del D.Lgs n° 50/2016 testualmente recita: *“...omississ... Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni.”*

Ritenuto, pertanto, opportuno per l'Ente, nell'esercizio della facoltà concessa dal combinato disposto degli artt. 36 comma 2 lettera a) ed art. 31 comma 8 del D. Lgs. n° 50/2016, procedere all'affidamento diretto della prestazione attraverso il M.E.P.A.;

Di dare atto che ai sensi dell'art. 53 co.2 lett. b), anche in deroga alla normativa vigente in materia di procedimento amministrativo di cui alla Legge n° 241/1990 e successive modificazioni, non debba essere reso noto, l'elenco dei soggetti, anche nei casi di gara informale, che sono stati invitati a presentare offerte, prima della presentazione delle offerte stesse;

Ritenuto di dover assicurare forme minime di pubblicità alla gara pubblicando la presente determinazione all'Albo Pretorio on-line del Comune;

Visto che:

- si è provveduto ad acquisire il CUP: **C81C23000520006**;
- è stato acquisito, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs n° 136/2010, il seguente CIG 9937640FF1 attraverso il sito dell'A.N.A.C.;

Ritenuta ed attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

7. di prendere atto che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Alessandro Cosnolo, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016;
8. di indicare il CIG n° 9937640FF1 relativo ai lavori in oggetto in tutte le fasi relative alla presente procedura;
9. di trasmettere copia della presente al Responsabile dell'Ufficio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, quale condizione di esecutività della medesima, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs n° 267/2000;
10. di demandare a successivo atto l'adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà adottato dopo il successivo ricevimento di regolare fattura elettronica, emessa dall'operatore economico, nel rispetto dell'art. 25 del D.Lgs n° 66/2014 e previa verifica della conformità della prestazione o del servizio reso;
11. di precisare che gli elementi di cui all'art. 192 del D. Lgs. n° 267/2000 e all'art. 32 comma 2 del D.Lgs n° 50/2016 trovano loro estrinsecazione in narrativa;
12. di attestare l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della Legge n° 241/1990. *"Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale"* come introdotto dalla Legge anticorruzione n° 190/2012;
13. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, per giorni 15, sull'Albo pretorio online del Comune di Squillace nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n° 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs n° 50/2016.

Il Responsabile Del Settore Vigilanza
f.to (Alessandro Cosnolo)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a valere sull'intervento Cap. 2011 - Cod. 1403103. Imp 183 del bilancio corrente in corso di formazione.

Squillace, li _____

Il Responsabile del Servizio
f.to (Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

L' Impiegato Responsabile
f.to

Vista la competenza del sottoscritto all'adozione del presente provvedimento, in qualità di Responsabile del Settore Vigilanza;

Ritenuto, necessario acquisire il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs 18/08/2000 n° 267;

Accertata l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale di cui all'art. 6 bis della Legge n° 241/1990, come introdotto dalla Legge anticorruzione n° 190/2012;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n° 267/2000;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di G.M. n° 133/2000;

Vista la Legge 7 Agosto 1990 n° 241;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento contabile;

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

per le motivazioni esposte in premessa, le quali si intendono di seguito integralmente riportate:

1. di affidare, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n° 70/2020 convertito dalla Legge n° 120/2020, i servizi di **"Abilitazione al Cloud per le PA Locali Comuni (luglio 2022)" M1C1 PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA**, per l'importo complessivo di € 77.897,00, attraverso affidamento diretto, da espletarsi mediante richiesta di preventivo sul MEPA con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs citato;
2. di invitare alla procedura un operatore economico scelto sulla piattaforma telematica MEPA **"https://www.acquistinretepa.it"**, omettendo la pubblicazione fino al giorno della gara, ai sensi dell'art. 53 comma 2 lettera b) del D.Lgs n° 50/2016, per motivi di riservatezza;
3. di individuare nel quadro economico di progetto le risorse finanziarie previste per l'esecuzione dei predetti lavori, e di fare fronte alla spesa nascente con il presente atto, con i contributi meglio descritti in premessa;
4. di precisare che il presente atto è finanziato con risorse di cui al PNRR - Unione Europea - Next Generation EU - Investimento 1.2 - **"Abilitazione al Cloud per le PA Locali Comuni (luglio 2022)" M1C1 PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA**, ed è assoggettato a tutti i conseguenti obblighi, vincoli e principi normativi in materia;
5. di dare atto che l'affidatario, ai sensi dell'art. 3 della Legge n° 136/2010 si assumerà, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;
6. di dare atto che il presente atto ha valore negoziale e, quindi, contrattuale;

Copia conforme all'originale
Squillace, li _____

Il Responsabile del Settore Vigilanza
(dell'Ufficio Consolare)

